

근로자 성 관련 비위 징계기준

비위의 정도 및 과실 여부 비위의 유형	비위의 정도가 심하고 고의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 중과실이 거나, 비위의 정 도가 약하고 고 의가 있는 경우	비위의 정도가 심하고 경과실 이거나, 비위의 정도가 약하고 중과실인 경우	비위의 정도가 약하고 경과실 인 경우
1. 성폭력범죄				
가. 미성년자 또는 장 래인 대상 성폭력 범죄	해고	해고	해고-정직	정직
나. 업무상 위력 등에 의한 성폭력범죄	해고	해고	해고-정직	정직
다. 공연(公然)음란 행 위	해고	해고	정직	감봉
라. 통신매체를 이용 한 음란행위	해고	해고	정직	감봉
마. 카메라 등을 이용 한 촬영 등 행위	해고	해고	정직	감봉
바. 가목부터 마목까 지 외의 성폭력범 죄	해고	해고	정직	감봉-출근정지
2. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성 희롱	해고	해고	정직	감봉-출근정지
3. 「성매매알선 등 행위 의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항 제1호에 따른 성매매	해고	해고-정직	정직-감봉	출근정지

※ 비고

- 제1호에서 “성폭력범죄”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따
른 성폭력범죄를 말한다.
- 제1호 나목에서 “업무상 위력 등”이란 업무, 고용이나 그 밖의 관계로 인하여 자기
의 보호 또는 감독을 받는 사람에 대하여 위계 또는 위력을 행사한 경우를 말한
다.
- 제1호 라목에서 “통신매체를 이용한 음란행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관
한 특례법」 제13조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.
- 제1호마목에서 “카메라 등을 이용한 촬영 등 행위”란 「성폭력범죄의 처벌 등
에 관한 특례법」 제14조에 따른 범죄에 해당하는 행위를 말한다.